

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6500/2542

นางประกาย จุฬวนิช
นายสิทธิ ไชยวุฒิวรสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

การยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ที่ล่าช้าตาม ป.วิ.พ. มาตรา 208 เหตุแห่งความล่าช้าจะต้องเป็นกรณีที่เป็นพฤติการณ์นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้

คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยอ้างเหตุที่ไม่ทราบเรื่องถูกฟ้องว่า คนในบ้านจำเลยลี้มมอบหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ใช่พฤติการณ์นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 208 การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดไต่สวนและมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว

(วินัย วิมลเศรษฐ - พูนศักดิ์ จงกลนี้ - วิชา มหาคุณ) น้องนุช พ/ทศาลแพ่ง
นายโสภณ บางยีชั้นศาลอุทธรณ์ นายดิเรก อิงคินันท์

นายอนันต์ ชุมวิสูตร - ตรวจ

นายวีระชาติ เอี่ยมประไพ - ผู้ช่วยผู้พิพากษา

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ - ย่อ

รุจิรา พิมพ์/ทาน

()

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ